



MUNICIPIO
MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº dd o0198807 NE 27

NÚMERO: 1123
AÑO: MMXX
MES: II
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 06 DE FEBRERO DE 2020 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 49. Se Decreta la existencia de la Ordenanza sobre Solvencia Única Tributaria del Municipio Maneiro.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-
ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	<u>Resolución N° 49.</u> Se Decreta la existencia de la Ordenanza sobre Solvencia Única Tributaria del Municipio Maneiro.	Pág. 04 al 16	
--	--	------------------------------------	--

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1123**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


Gilberto Rojas
Presidente del Concejo Municipal



RESOLUCIÓN N° 49

ZULY MAYRA LUNA DE LÓPEZ

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°02, de fecha del 21 de enero de 2020, se aprobó LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia DE LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Tres (03) días del mes de febrero del 2020. Años 209 de la Independencia y 160 de la Federación.



CÚMPLASE

ZULY MAYRA LUNA DE LOPEZ

Alcaldesa Encargada del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Resolución N° 07 de fecha 16/01/2020

Gaceta Extraordinaria Municipal N° 1106



RESOLUCIÓN N° 49

ZULY MAYRA LUNA DE LÓPEZ

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°02, de fecha del 21 de enero de 2020, se aprobó LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia DE LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Tres (03) días del mes de febrero del 2020. Años 209 de la Independencia y 160 de la Federación.



CÚMPLASE

ZULY MAYRA LUNA DE LOPEZ

Alcaldesa Encargada del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Resolución N° 07 de fecha 16/01/2020
Gaceta Extraordinaria Municipal N° 1106



RESOLUCIÓN N° 49

ZULY MAYRA LUNA DE LÓPEZ

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°02, de fecha del 21 de enero de 2020, se aprobó LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO.

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia DE LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Tres (03) días del mes de febrero del 2020. Años 209 de la Independencia y 160 de la Federación.

CÚMPLASE

ZULY MAYRA LUNA DE LOPEZ
Alcaldesa Encargada del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Resolución N° 07 de fecha 16/01/2020
Gaceta Extraordinaria Municipal N° 1106



República Bolivariana de Venezuela
Estado Nueva Esparta
Concejo Municipal Maneiro



Pampatar, 30 de Enero de 2020

Oficio N° CMM-2020-113.

Ciudadano:

Morel David Rodríguez Salcedo

Alcalde del Municipio Maneiro

Su Despacho. -

Ante todo, reciba un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted, en sentido de notificarle que en **Sesión Ordinaria N° 02, de Fecha 21/01/2020**, fue aprobada, **LA ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA UNICA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO MANUEL PLACIDO MANEIRO**, de tal manera se remite a su Despacho, para su debida **Promulgación** y posterior **Publicación** en **Gaceta Municipal**. Notificación que hacemos para los fines legales consiguientes.

Sin otro particular al que hacer referencia se despide;

Atentamente;



Abg. Andry Figueroa
Secretaria del Concejo Municipal

Entre Calle Joaquín Maneiro y San Martín, al lado del Santuario del Santísimo Cristo del Buen Viaje,
frente al Castillo San Carlos de Borromeo, Ciudad de Pampatar, Municipio Maneiro, Isla de
Margarita, Estado Nueva Esparta. Teléfono:
0295-267.67.85- secretariacamaramunicipal@gmail.com



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL



El Concejo del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 175 y 179 Numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 54, Numeral 1º, Artículo 95 numerales 1º y 4º, 204, 207 y 208 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

ORDENANZA SOBRE SOLVENCIA ÚNICA TRIBUTARIA
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto.

ARTÍCULO 1º. Se crea la Solvencia Única Tributaria como instrumento de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de un mismo contribuyente, conforme a su vinculación con el municipio Maneiro, cuya tramitación y exhibición será exigida por las autoridades municipales.

Finalidad

ARTÍCULO 2º. La Solvencia Única Tributaria, tiene como finalidad garantizar un sistema eficiente para la recaudación de los tributos en el municipio Maneiro.

Definición

ARTÍCULO 3º. La solvencia Única Tributaria es la certificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en jurisdicción del municipio Maneiro.

Exigibilidad

ARTÍCULO 4º. Las autoridades municipales correspondientes exigirán la Solvencia Única Tributaria en los siguientes casos:

1. Pago de los impuestos municipales según las obligaciones del contribuyente.
2. Expedición de conformidad de uso.
3. Expedición y Renovación de cédula catastral.
4. Solicitud de consulta de Variables Urbanas Fundamentales.
5. Introducción de anteproyectos y proyectos de construcción.
6. Emisión, renovación o modificación de Licencia de Licores.
7. Emisión, renovación o modificación de Licencia de Actividades Económicas.
8. Para la realización de espectáculos públicos, juegos, verbenas y demás actividades lucrativas similares, al contribuyente en cuyo establecimiento se realizará el evento.
9. Para la cesión de créditos provenientes de contratos y otras operaciones celebradas con el municipio Chacao.
10. Para la celebración de contratos de obras o de servicios con el municipio Chacao, a aquellos contribuyentes que tengan su establecimiento permanente en el municipio Chacao.
11. Para la presentación de solicitudes relativas a exoneraciones municipales en cualquier materia.
12. Para el cobro o retiro de pagos emanados del municipio Chacao, por parte de los contratistas de bienes o servicios.
13. En los demás casos que sea requerido por otros instrumentos jurídicos.

Exhibición

ARTÍCULO 5°. Toda persona natural o jurídica que tenga un establecimiento comercial en jurisdicción del municipio Maneiro, está obligado a exhibir el Certificado de Solvencia Única Tributaria vigente en un lugar visible al público dentro del establecimiento.

CAPÍTULO II
DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE SOLVENCIA ÚNICA
TRIBUTARIA

Duración

ARTÍCULO 6°. 1. El certificado de Solvencia Única Tributaria tendrá una vigencia de treinta (30) días, el cual será expedido por la Dirección de Administración Tributaria del municipio Maneiro, a solicitud del contribuyente, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos previstos en la presente ordenanza.

2. La existencia de procedimientos administrativos en curso de determinación de oficio de la obligación tributaria o la pendencia de algún recurso donde hubiera operado la suspensión de los efectos del acto, no será motivo para negar el Certificado de Solvencia Única Tributaria al solicitante.

Requisitos

ARTÍCULO 7°. La planilla para la solicitud de la expedición del Certificado de Solvencia Única Tributaria, debe ir acompañada de los siguientes recaudos:

1. Último recibo de pago exigible de los tributos municipales según las obligaciones del contribuyente solicitante.
2. Último recibo de pago exigible del servicio de aseo urbano y domiciliario.
3. Licencia vigente de actividades económicas, de ser el caso.
4. Licencia vigente para el ejercicio del comercio de licores, de ser el caso.
5. Original y copia ad effectum videndi, de los recursos administrativos o judiciales en los que conste la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, según sea el caso.

Parágrafo Único: La planilla de solicitud a que se refiere este artículo será presentada por el interesado o persona debidamente autorizada para tal fin, ante la autoridad competente conjuntamente con los recaudos indicados supra.

Contenido

ARTÍCULO 8°. El certificado de Solvencia Única Tributaria contendrá las siguientes menciones:

1. Número de serie del Certificado de Solvencia Única Tributaria.
2. Identificación "Certificado de Solvencia Única Tributaria".
3. Número de Solicitud de Solvencia.
4. Nombre o razón social del solicitante.
5. Cédula de identidad o Registro de Información Fiscal (RIF) del contribuyente.
6. Fecha de expedición y vigencia.

CAPÍTULO III DEL PAGO DE LA TASA DE LA SOLVENCIA ÚNICA TRIBUTARIA

Pago

ARTÍCULO 9°. La tramitación del Certificado de Solvencia Única Tributaria causará un pago por concepto de tasa, equivalente a Cuarenta Unidades Tributarias (40 U.T.)

Verificación

ARTÍCULO 10. Una vez presentados los recaudos por parte del solicitante, la Dirección de Administración Tributaria deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes y procederá a emitir, en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, el Certificado de Solvencia Única o las planillas de liquidación de los tributos que tuviera pendientes el solicitante.

Expedición

ARTÍCULO 11. Una vez pagados los tributos pendientes a los que se refiere el artículo anterior, la Dirección de Administración Tributaria, expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el Certificado de Solvencia Única respectiva en forma digital al correo electrónico indicado por el contribuyente,

quien deberá imprimirlo y presentarlo ante la oficina respectiva para su verificación, firma y sello.

Exenciones.

ARTÍCULO 12. Están exentos del pago de las tasas por concepto de Solvencia Única Tributaria los siguientes sujetos pasivos:

1. Personas con discapacidad en los términos establecidos en la Ordenanza para Personas con Discapacidad.
2. Adultos mayores: Mujeres a partir de los cincuenta y cinco (55) años y hombres a partir de los sesenta (60) años de edad.

CAPÍTULO IV DE LA VERIFICACIÓN

Facultad de verificación.

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de las facultades de fiscalización establecidas en la ley y demás ordenanzas tributarias, la Dirección de Administración Tributaria podrá designar, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte, funcionario o funcionarios con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.

Proceso de Verificación.

ARTÍCULO 14. La Dirección de Administración Tributaria dará inicio al procedimiento de verificación mediante autorización expresa indicando la identificación del contribuyente, su domicilio y funcionario designado para tal fin. De igual forma, podrá a su elección, emitir una autorización dirigida a un grupo de contribuyentes utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o actividad económica.

Acta de Verificación.

ARTÍCULO 15. El o los funcionarios designados por la Administración Tributaria Municipal, levantará un acta en el que se indicará:

1. Lugar, fecha y hora de emisión.
2. Identificación del funcionario actuante.
3. Identificación del contribuyente o responsable.
4. Hechos u omisiones constatadas.
5. Los datos del Certificado de Solvencia Única Tributaria que se encuentra exhibida, si fuere el caso.
6. Orden de comparecencia ante la Administración Tributaria Municipal, en caso de verificarse el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza, Firma del funcionario y demás personas intervinientes.

Comparecencia.

ARTÍCULO 16. Si el funcionario actuante verificara el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, el contribuyente deberá comparecer ante la Dirección de Administración Tributaria dentro de los (tres) 3 días siguientes para dar cumplimiento a sus obligaciones o exponer los argumentos y defensas que estime pertinentes.

Decisión.

ARTÍCULO 17. Transcurridos los 3 días a los que se refiere el artículo anterior sin que el contribuyente haya cumplido las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, y sin que haya expuesto argumentos en su defensa, la Dirección de Administración Tributaria declarará firme el Acta de Verificación y procederá a establecer la sanción correspondiente.

Solicitud y Empleo de la Fuerza Pública.

ARTÍCULO 18. La Administración Tributaria Municipal puede solicitar y emplear el auxilio de la Policía Municipal o de cualquier fuerza pública cuando se hubiere impedido el desempeño de sus funciones y ello resultara necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización.

CAPÍTULO V ILÍCITOS Y SANCIONES

No Exhibición.

ARTÍCULO 19. El contribuyente que no exhiba el Certificado de Solvencia Única Tributaria vigente, en un lugar visible al público dentro de su establecimiento comercial será sancionado con multa de dos mil Unidades Tributarias (2000 U.T.).

La No Comparecencia.

ARTÍCULO 20. El contribuyente que no comparezca ante la Administración Tributaria cuando ésta lo solicite, será sancionado con una multa de dos mil Unidades Tributarias (2000 U.T.).

La Reincidencia.

ARTÍCULO 21. Cuando un mismo contribuyente, después de haber sido sancionado por la comisión de un ilícito previsto en esta ordenanza cometiere otro dentro de los seis (6) meses siguientes, la sanción aumentará en un cincuenta por ciento (50%).

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Colaboración Administrativa.

ARTÍCULO 22. Se emplaza a la Dirección de Administración y Servicios, Dirección Desarrollo Urbano y Oficinas adscritas, Dirección de Fiscalización, y demás órganos y entes del municipio Maneiro a colaborar y cooperar con la Administración Tributaria Municipal en el ejercicio y aplicación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 23. En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza en cuanto sean aplicables regirán supletoriamente las disposiciones del Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y demás instrumentos jurídicos sancionados por el Municipio Maneiro, en cuanto le sean aplicables.

ARTÍCULO 24. Esta Ordenanza entrará en vigencia a los treinta (30) días continuos de su publicación en la Gaceta Municipal.

Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones el Concejo Municipal Maneiro del Estado Nueva Esparta, a los xxxxx días del mes de xxxxx del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Años xxxx de la Independencia y xxx de la Federación.

CCJAL. ISABEL AVILA
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.

ABG. ANDRY FIGUER
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.